

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001875-71.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS. DEMANDA ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro), na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5001875-71.2025.4.02.5101

510015298921 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001875-71.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo Substituto da 27ª VF do Rio de Janeiro [evento 1, INIC1], após declínio de competência pelo d. Juízo da 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 1, DEC2].

A demanda originária tem como causa de pedir a implantação de Auxílio por Incapacidade Temporária, cujo direito foi reconhecido administrativamente pelo INSS em favor do postulante, mas nunca efetivamente concedido.

Narra a parte autora [evento 1, PROCJUDIC3] que fez o requerimento administrativo em 02/06/2022 (NB nº 214.405.37- 6), indeferido pelo INSS por motivo de “Data do Início da Incapacidade - DII - anterior ao ingresso ou reingresso ao Regime Geral de Previdência Social”.

Ato contínuo, interpôs recurso administrativo que foi provido, com a ordem de concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, tendo DIB e DII em 07/04/2022 e DCB em 24/08/2022.

Todavia, em suas palavras, “(...) apesar do provimento do recurso administrativo, até o presente momento, não fora realizada a devida implantação, tampouco, a realização do pagamento das parcelas atrasadas, por parte da autarquia ré”.

Ao fim, ventila os seguintes pedidos:

A) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;

B) A citação da autarquia ré para, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato;

C) Seja o INSS condenado ao pagamento dos valores atrasados do auxílio por incapacidade temporária, conforme explicitado no corpo desta inicial, com a incontinenti implantação do benefício pretendido, com o arbitramento e imposição de multa diária em caso de descumprimento;

D) A produção de todos os meios probatórios permitidos, principalmente a posterior apresentação de documentos;

E) Requer a dispensa da perícia médica tendo em vista que restou comprovada a incapacidade do autor na via administrativo, conforme perícia administrativa;

F) No mérito, seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando que a Autarquia ré realize o pagamento dos valores atrasados do benefício de auxílio por incapacidade temporária em favor do autor.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta mencionar que cabe às Turmas Recursais processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre juízes federais no exercício de competência atrelada ao rito sumaríssimo, na forma do art. 4º, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

Art. 4º Compete a cada Turma Recursal processar e julgar:

(...)

VII- os conflitos de competência entre juízes federais dos Juizados Especiais Federais da respectiva Seção Judiciária;

No caso sob análise, a demanda foi originalmente distribuída ao d. Juízo da 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de competência especializada em matéria previdenciária, que declinou da competência por entender que a matéria debatida nos autos não se adequa à previsão do artigo 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

A mencionada resolução dispõe, entre outras coisas, sobre a competência em razão da matéria dos juizados especiais federais e assim delimita a competência especializada em matéria previdenciária:

Art. 8º (...) §2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

A decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro faz referência a precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em julgamento do CC 5000735-13.2024.4.02.0000 (Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Reis Friede, julgado em 26/02/2024, DJe 04/03/2024), relativo a demanda cuja causa de pedir versava sobre o prazo de tramitação do requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário/assistencial.

Destaco:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENCIAL. MOROSIDADE DA AUTARQUIA. LEI Nº 9.784/99. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Campos, em face do Juízo da 1ª Vara Federal de Campos, no qual se discute qual dos juízos seria competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado por FELICIANO ROSA PAES contra ato do CHEFE DA AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 2. Compulsando os autos do mandado de segurança verifico que somente de forma mediata o pedido tangencia questões de ordem previdenciária, prevalecendo a matéria de natureza administrativa, atinente à razoabilidade dos prazos de análise de requerimentos formalizados perante o INSS. 3. A questão submetida à apreciação jurisdicional no mandado de segurança é o prazo de tramitação do requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário/assistencial em curso na autarquia previdenciária, pleiteado em 09/05/2023. Ou seja, trata-se de verificação da regularidade de atuação administrativa em face do princípio da razoável duração do processo administrativo. A matéria previdenciária é mera questão de fundo, adjacente à causa de pedir real que está limitada à atuação da autarquia previdenciária, enquanto órgão da administração pública, diante da ordem legal/constitucional. 4. Uma vez que o impetrante busca, por meio da ação mandamental, a razoável duração do prazo de tramitação do processo administrativo, cristalina a competência do Juízo suscitado, especializado em matéria administrativa. Precedentes desta 6ª Turma. 5. Conflito de competência conhecido, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Federal de Campos, suscitado. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito de competência, para declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (grifou-se)

O juízo suscitado - d. Juízo da 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro - entende que o precedente se comunica com a causa aqui debatida. Destaca que, nesta, o autor também discute a tramitação de requerimento administrativo, que viola seu direito à razoável duração do processo.

Assim discorre o juízo suscitado ao declinar a competência [evento 1, DEC2, item 4]:

"Como causa de pedir, aduz que a demora da tramitação infringe seu direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República de 1988) e viola os prazos previstos na legislação ordinária sobre o processo administrativo federal".

Remetidos os autos ao d. Juízo Substituto da 27ª VF do Rio de Janeiro, foi suscitado o conflito negativo de competência, pontuando que *"Não há sequer fundamentação a respeito da demora na análise do seu requerimento administrativo e acerca da aplicabilidade da previsão contida no art. 49 da Lei nº 9.784/1999"* [evento 1, INIC1, fl. 2].

Com razão o juízo suscitante.

A objetividade da peça inicial dos autos de origem torna fácil a identificação da causa de pedir. A parte autora destaca expressamente que *"(...) até o presente momento, não fora realizada a devida implantação"* do Auxílio por Incapacidade Temporária, reclamando seu pagamento.

Não se trata, flagrantemente, de debate pertinente ao direito à razoável duração do processo, como pretende o juízo suscitado. Destaco que o próprio autor aponta para o reconhecimento administrativo de seu direito após julgamento de recurso, sem, todavia, que o benefício tivesse sido implantado.

Para afastar qualquer dúvida, o autor ainda suscita debate sobre a data de início do benefício (DIB) e a data de início da incapacidade (DII), o que, se porventura for controvertido pela autarquia em sede de contestação, determinará a análise pelo juízo competente.

Como se nota, a causa de pedir versa sobre a implantação de benefício previdenciário com previsão no art. 201 da CRFB, o que insere a demanda na previsão do art. 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

Ante o exposto, **VOTO por conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro)**, na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa.